

《[문제1] A회사는 전자부품을 생산·판매하는 회사이다. A회사에는 전국전자산업 노동조합(이하 '전국전자노조'라 한다)의 A회사지회(이하 'A지회'라 한다)가 설립되어 있으며, A회사 근로자 200명은 A지회에 소속되어 있다. A회사 근로자 중 다른 노동조합에 가입한 자는 없다. A지회는 전국전자노조의 모범 지회 규칙을 바탕으로 제정된 규약과 총회·지회장 등의 기관을 갖추고 활동하여 왔다. 단체교섭 및 단체협약체결은 전국전자노조의 규약에 따라, A지회 단위에서의 교섭의 경우 A지회가 소속한 전국전자노조의 B지부 지부장의 주관 하에 교섭을 진행하였으며, A지회장은 실무적인 교섭위원으로 참여하였고, 단체협약의 체결권자는 전국전자노조 위원장 또는 그 위임을 받은 B지부 지부장이었다.

2016년 8월부터 B지부 지부장의 주관 하에 A지회 단위에서는 임금교섭이 실시되었는데, 수차례의 교섭에서 합의에 이르지 못하자 같은 해 10월 20일 적법한 절차를 거쳐 조합원 전원이 파업을 개시하였다. A회사는 A지회의 전면파업이 장기화되어 생산이 마비되자 같은 해 12월 20일에 적법한 직장폐쇄를 실시하였다. A회사는 공장 1층에서 전자부품을 제조하였고, 1층 내부의 통로를 통해 출입하는 2층에는 A지회에게 노조사무실을 제공해주고 있었는데, A회사는 A지회 소속 근로자들의 전자부품 제조공장에 대한 점거를 우려하여 위 직장폐쇄와 더불어 A지회의 노조사무실에 대한 출입도 금지하였다.

A지회 단위의 위 임금교섭은 2017년 3월경에 타결되었는데, 같은 해 5월 20일에 A지회 소속 근로자들은 단체교섭 및 쟁의행위의 장기화 등의 문제를 이유로 A지회의 총회를 개최하여 노동조합 및 노동관계조정법에 따른 절차를 거쳐 기업별 노동조합으로 조직형태를 변경하는 결의를 하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) A지회 총회에서 기업별 노동조합으로 조직형태를 변경한 위 결의가 유효한지에 관하여 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 초기업 노동조합 지회의 기업별 노동조합 조직형태 변경 결의의 유효성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 전국전자노조 산하 A지회가 임금교섭 및 쟁의행위를 진행한 후 총회 결의를 통해 기업별 노동조합으로 조직형태를 변경하고자 하는 상황이다. 쟁점으로 <산업별 노동조합의 지회가 독립된 노동조합으로 조직형태를 변경할 수 있는 요건과 그 결의의 효력>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 A지회 총회의 기업별 노동조합으로의 조직형태 변경 결의가 유효한지 여부를 논한다.

II. 초기업 노동조합 하부 조직의 조직형태 변경 법리

1. 조직형태 변경의 의의 및 주체

(1) 조직형태 변경의 개념

- 조직형태 변경이란 노동조합이 그 실체적 동일성을 유지하면서 조직의 형태를 변경하는 것을 의미한다. 예를 들어 초기업 노동조합의 지부가 기업별 노동조합으로 전환하거나, 반대로 기업별 노동조합이 초기업 노동조합의 지부로 전환하는 행위가 이에 해당한다.

(2) 변경 결의의 주체 자격

- 원칙적으로 조직형태 변경의 주체는 독립된 노동조합이어야 한다. 따라서 초기업 노동조합의 하부 조직인 지부나 지회가 독자적인 조직형태 변경 결의를 하려면, 단일 조직의 내부 부서에 불과한 것이 아니라 독립된 노동조합에 준하는 실질적 요건을 구비하고 있어야 한다.

2. 하부 조직의 독립성 판단 기준에 관한 판례법리

(1) 법인격 없는 사단으로서의 실체 구비

- “대법원”은 산하 조직인 지부 또는 지회가 독자적인 규약과 집행기관을 가지고 독립된 단체로서 활동하면서 조합원 총회에 준하는 의사결정 기구를 두고 있다면, 노동조합 설립신고 유무와 관계없이 기업별 노동조합에 준하는 독립된 사회적 실체(법인격 없는 사단)를 가진다고 판시한다.

(2) 단체교섭 및 단체협약 체결 능력과의 관계

- “일부 판례”는 지부나 지회가 독자적인 단체교섭 및 단체협약 체결 능력을 가지고 있을 것을 요구하기도 하였으나, “대법원 전원합의체 판결”을 통해 지부나 지회가 독자적인 교섭이나 협약 체결 능력이 없더라도 독자적인 규약과 집행기관을 갖추어 독립된 단체로서의 실체성을 보유하고 있다면 조직형태 변경 결의의 주체가 될 수 있다고 명확히 정리하였다.

III. 조직형태 변경 결의의 절차적 요건

1. 의결정족수 준수 의무

- “노동조합법 제16조 제2항”에 따라 조직형태의 변경은 조합원 과반수의 출석과 출석조합원 3분의 2 이상의 찬성이 있어야 한다. 이는 노동조합의 본질적이고 중대한 변경에 해당하므로 특별결의 요건을 충족해야만 법적 효력을 인정받을 수 있다.

2. 절차적 정당성 확보

- 총회 소집 권한이 있는 자에 의해 적법하게 소집되어야 하며, 조합원들이 자유롭게 의사를 표시할 수 있는 민주적인 절차와 환경 하에서 표결이 이루어져야 한다. 사안에서는 노조법에 따른 절차를 거쳤다고 명시되어 있으므로 의결정족수 등 절차적 요건은 충족된 것으로 전제한다.

IV. 사안의 적용

1. A지회의 독립적 단체성 여부 검토

(1) 독립적 실체의 구비

- A지회는 전국전자노조의 모범 지회 규칙을 바탕으로 독자적인 규약을 제정하여 운영하여 왔다. 또한 총회 및 지회장 등 의사결정 기구와 독립된 집행기관을 갖추고 대내외적 활동을 수행해 왔으므로 기업별 노동조합에 준하는 법인격 없는 사단으로서의 실체를 갖추고 있다.

(2) 단체교섭력 부재의 한계 극복

- A회사는 단체교섭 및 체결 권한이 전국전자노조에 귀속되어 있고 A지회는 실무적 역할만 수행했다는 점을 들어 지회의 독자적 실체를 부정할 수 있으나, 앞서 살핀 판례의 태도에 따르면 독자적인 교섭이나 체결 권한이 없더라도 독자적인 규약과 임원진을 두고 활동해 온 이상 조직형태 변경의 주체가 되는 데 아무런 영향이 없다.

2. 조직형태 변경 결의의 유효성 판단

- A지회는 비록 설립신고를 하지 않은 초기업 노동조합의 하부 조직이지만, 독자적 규약과 집행기관을 갖춘 독립된 사단으로서의 실질을 보유하고 있으므로 조직형태 변경의 주체 자격이 인정된다. 또한, A지회 소속 근로자 전원(200명)이 참여하는 총회를 개최하여 노조법이 정한 특별결의 요건과 적법한 절차를 거쳐 기업별 노동조합으로 변경하기로 결의하였으므로 이 결의는 실체적·절차적으로 모두 정당하다.

V. 결론

- 초기업 노동조합의 지회가 독립된 규약과 집행기관을 구비하여 독자적인 실체를 가지고 있다면, 단체교섭 권한의 유무나 설립신고 여부와 관계없이 독자적으로 기업별 노동조합으로 조직형태를 변경할 수 있는 주체가 된다. 따라서 노조법에 따른 적법한 특별의결 절차를 거쳐 행해진 A지회의 기업별 노동조합 조직형태 변경 결의는 법적으로 완전히 유효하다.

<관련 판례>

- “대법원 2018. 1. 24. 선고 2014다203045 판결”